

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2027/2535

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาง วราภรณ์ โลหะพิบูลย์

บริษัท ปรีดา - ผา สุข จำกัด ที่ 1 กับ

พวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 49

ป.วิ.พ. มาตรา 306

บริษัทจำเลยที่ 1 จดทะเบียนว่ามีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 8/3เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีใจความสำคัญว่าเนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้หยุดกิจการชั่วคราวไม่มีคนอยู่ หากมีเรื่องต้องแจ้งแก่จำเลยที่ 1 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งไปยังเลขที่ 18 ดังนี้ การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว เพราะจำเลยที่ 1 มีความประสงค์ถือเอาสถานที่ตามคำร้องเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 49 เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องแจ้งการขายทอดตลาดไปยังภูมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนาตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ได้รับคำร้องแจ้งภูมิลำเนาเฉพาะการก่อนหน้านั้นแล้ว จึงเป็นการแจ้งที่ไม่ชอบ ถือไม่ได้ว่ามี

การแจ้งการขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ให้ร่วมกันชำระหนี้ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2532 โดยนางวราภรณ์ โลหะพิบูลย์ เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 4,500,000 บาท

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่แจ้งคำโฆษณาบอกขายทอดตลาดให้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งประกาศให้จำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียว ณ บ้านเลขที่ 8/3 สุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทั้งที่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีติดต่อจำเลยที่ 1 ณ ภูมิลำเนาเลขที่ 18 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพิกเฉยคำสั่งคำร้องของจำเลยที่ 1 ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2532 หลังจากขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนี้ไปแล้ว 3 วัน การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวส่อพฤติการณ์ในทางไม่สุจริต ปกปิดความจริงที่ควรแจ้งแก่จำเลยทั้งสามทำให้จำเลยทั้งสามเสียหาย ซึ่งถ้าจำเลยทั้งสามมีโอกาสทราบประกาศการขายทอดตลาดก็สามารถติดต่อผู้ที่เคยมาขอซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในราคา 6 ล้านบาทเจ้าพนักงานบังคับคดีขายให้นางวราภรณ์ โลหะพิบูลย์ ราคา 4,500,000 บาท จึงเป็นราคาต่ำไป จำเลยทั้งสามจึงทราบบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่

26 มิถุนายน 2532 ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดถูกต้องเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
แจ้งประกาศการขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 ทราบแล้วโดยแจ้งไปยังภูมิลำเนา
ของจำเลยที่ 1 เลขที่ 8/3 ถนนสุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) แขวงคลองเตย เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 ทราบวันประกาศการขายทอดตลาดแล้ว แต่ยื่นคำร้อง
ขอเพิกถอนการขายทอดตลาดในวันที่ 29 มิถุนายน 2532 จึงเกิน 8 วันนับแต่วัน
ขายทอดตลาด จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง ดังกล่าวราคาที่ขายเป็นราคาที่
สมควร ที่จำเลยอ้างว่าจะขายบุคคลภายนอกในราคา 6 ล้านบาท เป็นการกล่าวอ้างที่
เลื่อนลอย ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการโดยถูกต้องและ
ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามว่าการที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีไม่แจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยทั้งสามทราบเป็นการดำเนินการ
บังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ปัญหาดังกล่าวคู่ความรับกันว่าบริษัทจำเลยที่ 1
จดทะเบียนว่ามีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 8/3 สุขุมวิท 8 (ซอยปรีดา) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการ
ขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดประกาศ ฎมิลำเนาของจำเลยที่ 1 เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2532 และยังรับกันอีกว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 มีใจความสำคัญว่าเนื่องจากบริษัทจำเลยที่
1 ได้หยุดกิจการชั่วคราวไม่มีคนอยู่หากมีเรื่องต้องแจ้งแก่จำเลยที่ 1 ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีแจ้งไปยังเลขที่ 18 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร เห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีดังกล่าวเพราะจำเลยที่ 1 มีความประสงค์ถือเอาสถานที่ตามคำร้องเป็น
ฎมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 49 เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องแจ้งการขายทอดตลาดไปยัง
ฎมิลำเนาเฉพาะการของจำเลยที่ 1 การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งการขายทอด
ตลาดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดประกาศ ฎมิลำเนาตามที่ปรากฏในทะเบียน
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ได้รับความ
ร้องแจ้งฎมิลำเนาเฉพาะการก่อนหน้านั้นแล้ว จึงเป็นการแจ้งที่ไม่ชอบถือไม่ได้ว่ามี
การแจ้งการขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 306 การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบ

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำ
เนินการขายทอดตลาดใหม่

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ